

Ética y legalidad en el uso de grandes volúmenes de datos

Principios y valores (respeto, probidad, anticorrupción, compromiso), protección de datos personales, delitos informáticos y las implicaciones del análisis masivo de datos.

RA 4

Aplicar principios éticos y legales en el uso de la información

Indicador

Reconoce la protección de los datos personales

Indicador

Determina implicaciones legales del uso incorrecto

Lo que vamos a dominar

- 1 **Ética:** concepto y su lugar en la contabilidad.
- 2 **Principios y valores:** respeto, probidad, anticorrupción, compromiso.
- 3 **Ley 8968:** protección de datos personales y la PRODHAB.
- 4 **Delitos informáticos** y firma digital.
- 5 **Implicaciones** económicas, socioculturales y éticas del big data.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

RA 4. Aplicar principios éticos y legales en el acceso, uso y análisis de la información obtenida a partir de grandes volúmenes de datos.

Indicadores: reconoce la protección de los datos personales
· discute implicaciones del análisis de datos · determina implicaciones legales del uso incorrecto.

Pregunta central

Que algo **se pueda hacer** con los datos no significa que **se deba hacer**. La ética marca el límite; la ley lo hace obligatorio.

Caso guía

El despacho **Contadores Asociados** maneja planillas, cédulas y cuentas de 40 empresas. Un colaborador quiere vender la lista de clientes a una aseguradora.

Ética

Reflexión sobre lo **correcto** y lo **incorrecto** en la conducta humana. En la profesión contable guía cómo se usa la información que los clientes **confían**.

Respeto

Tratar los datos de otros como quisiéramos que traten los nuestros.

Probidad

Rectitud y honradez: actuar en función del interés legítimo, no del propio.

Anticorrupción

Rechazar sobornos, favores o uso de información para beneficio personal.

Compromiso

Responsabilidad con el cliente, la empresa y la sociedad.

Dilemas del caso guía

Situación	¿Ético?
Vender la lista de clientes a una aseguradora	No: viola la confidencialidad y la ley
Usar los datos para preparar la declaración del cliente	Sí: fin autorizado
Comentar en redes el salario de un cliente	No: falta de respeto y de confidencialidad
Reportar un uso indebido a la jefatura	Sí: compromiso y probidad

El **secreto profesional** es un deber del contador: lo que conoce por su trabajo no se divulga.

Ley 8968 (2011)

Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Garantiza el derecho a la **autodeterminación informativa**: cada persona decide quién usa sus datos y para qué.

Principios clave

- **Consentimiento informado**: la persona sabe y autoriza el uso.
- **Calidad**: datos exactos, actuales y solo los necesarios.
- **Finalidad**: usarlos solo para lo que se autorizó.
- **Seguridad**: protegerlos contra pérdida o acceso indebido.

Derechos ARCO

La persona puede **Acceder, Rectificar, Cancelar** (suprimir) y **Oponerse** al uso de sus datos.

PRODHAB

La **Agencia de Protección de Datos de los Habitantes** vigila el cumplimiento de la Ley 8968, atiende denuncias y puede imponer **sanciones**.

Dato	Tipo
Nombre, cédula, teléfono	Personal
Salud, religión, origen étnico	Sensible : protección reforzada
Historial de crédito	De acceso restringido

Norma	Qué regula
Ley 9048 (2012)	Reforma el Código Penal: tipifica delitos informáticos como la suplantación de identidad, el espionaje informático y la estafa informática.
Ley 8454 (2005)	Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos.
Ley 8422 (2004)	Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Ley 8968 (2011)	Protección de datos personales .

Implicaciones legales del uso incorrecto

Acceder sin autorización a una base de datos, alterar registros o vender datos personales puede acarrear **sanciones administrativas** (PRODHAB), **responsabilidad civil** (indemnizar daños) y **penas de prisión** según el Código Penal.

Las penas exactas dependen de cada delito y de las reformas vigentes: consulte siempre el texto actualizado en el **SCIJ** (Sistema Costarricense de Información Jurídica).

En el caso guía: vender la lista sin consentimiento viola la **Ley 8968** y puede configurar un delito informático.

Económicas

Los datos tienen **valor comercial**: permiten vender mejor y reducir costos, pero también generan **concentración de poder** en pocas empresas y riesgos de multas por mal uso.

Socioculturales

Los algoritmos pueden **reproducir sesgos**: negar crédito a ciertas zonas o grupos. También influyen en lo que vemos y pensamos (burbujas de filtro).

Éticas

Privacidad frente a utilidad, **transparencia** de los algoritmos y **responsabilidad** cuando una decisión automática perjudica a alguien.

Ejemplo

Un supermercado usa el historial de compras para ofrecer descuentos personalizados: más ventas, pero solo es legítimo con **consentimiento** del cliente.

Ejemplo

Un modelo de crédito entrenado con datos históricos rechaza más solicitudes de una comunidad rural, sin revisar la capacidad real de pago de cada persona.

Pregunta para el contador

¿Puedo **explicar** cómo se tomó la decisión con los datos? Si no, no debe aplicarse a ciegas.

Antes de usar datos, pregúntese

- 1 ¿Tengo **autorización** para este uso?
- 2 ¿Necesito **todos** estos datos o solo algunos?
- 3 ¿Están **protegidos** (contraseña, cifrado, permisos)?
- 4 ¿Podría alguien resultar **perjudicado**?
- 5 ¿Cuánto tiempo debo **conservarlos** y cómo los eliminaré?

Anonimizar

Quitar nombres y cédulas para hacer estadísticas.

Mínimo privilegio

Cada persona accede solo a lo que necesita.

Acuerdos de confidencialidad

Firmados por colaboradores y proveedores.

Bitácora

Registro de quién accedió y qué cambió.

La confianza del cliente es el **activo más valioso** de un despacho contable.

Repaso con respuesta

Pregunta	Respuesta
Ley de protección de datos personales	Ley 8968
Institución que la vigila	PROD HAB
Valor de actuar con rectitud y honradez	Probidad
¿Qué significa la "C" de ARCO?	Cancelar (suprimir)
Ley que tipificó los delitos informáticos (2012)	Ley 9048

Ideas clave

- 1 Poder usar datos ≠ **deber** usarlos.
- 2 **Respeto, probidad, anticorrupción y compromiso.**
- 3 Consentimiento, finalidad y seguridad (Ley 8968).
- 4 El mal uso tiene consecuencias **administrativas, civiles y penales.**
- 5 El big data tiene efectos **económicos, sociales y éticos.**

Debate

¿Debería una tienda usar el historial de compras para subir precios a ciertos clientes?
Argumente con los valores del tema.